

1500126-72.2022.8.26.0626

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: JULIO DA SILVA BRANCHINI

Comarca: Caraguatatuba

Foro: Foro de Caraguatatuba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... uma vez que havia denuncia de um furto em andamento e levou a chave do portão dando acesso para os policiais que localizaram no quintal da residência um homem que não conhecia, tratando-se do indiciado Alani Roberto Gonçalves da Silva aqui presente. Que do furto nada presenciou, mas, presenciou o encontro do botijão de gás e da torneira, bem como deu pela falta de uma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caraguatatuba - Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal

Praça Doutor José Rebello da Cunha, 73, Caraguatatuba - SP - cep 11660-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500126-72.2022.8.26.0626 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500126-72.2022.8.26.0626

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALANI ROBERTO GONÇALVES DA SILVA

VISTOS.

ALANI ROBERTO GONÇALVES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §1º e § 4º, incisos I, do Código Penal. Segundo narra a denúncia e o que consta dos inclusos autos de inquérito policial, no dia 02 de março de 2022, por volta de 02h, na residência situada na Avenida Antônio Peres da Silva, 57, Centro, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba, o acusado, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, 01 (um) botijão de gás de 13kg, avaliado em R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e 01 (uma) torneira, avaliada em R\$ 60,00 (sessenta reais), pertencentes ao proprietário do imóvel não identificado.

A denúncia foi recebida em 09 de março de 2022 (fl. 96). O réu foi citado (fl. 104) e apresentou resposta à acusação (fls. 108/109).

No curso da instrução processual, foi colhido o depoimento da vítima, das testemunhas arroladas em comum, bem como o interrogatório do réu, tudo por intermédio de sistema de teleconferência, constando as respectivas gravações armazenadas na mídia.

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram.

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação dos exatos termos da denúncia.

Já a defesa, requereu a absolvição do réu.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é PROCEDENTE.

A materialidade delitativa está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição, apreensão e entrega (fl. 16/17) e demais provas produzidas nos autos.

Com relação à autoria delitiva, as provas indicam a responsabilidade penal do réu. Vejamos.

A testemunha ANTONIO RODRIGUES LEITE, na delegacia, disse que trabalha como piscineiro para o proprietário da residência local dos fatos e hoje por volta de 02h15 foi acionado pela polícia militar para comparecer com a chave uma vez que havia denuncia de um furto em andamento e levou a chave do portão dando acesso para os policiais que localizaram no quintal da residência um homem que não conhecia, tratando-se do indiciado Alani Roberto Gonçalves da Silva aqui presente. Que do furto nada presenciou, mas, presenciou o encontro do botijão de gás e da torneira, bem como deu pela falta de uma torneira da churrasqueira e uma torneira da ducha da piscina. Em juízo, confirmou a versão apresentada em solo policial.

A testemunha e policial militar RENATO DE OLIVEIRA, na delegacia, declarou que tomou conhecimento via copom de um furto em andamento no endereço do local do fato, chegando ao local, em frente à casa, na calçada foi localizado um botijão de gás de 13 kg. Que foi feito contato com o caseiro da residência que compareceu com a chave e assim foi dado acesso ao quintal onde foi localizado o indiciado Alani Roberto Gonçalves Da Silva que portava uma mochila e no interior dela foi encontrada uma torneira, um alicate e duas chaves de fenda. Danos no acabamento de telhas do portão e em um vidro da porta da cozinha. Que inquirido pelos policiais militares o indiciado confessou a pratica do delito onde subtraiu uma torneira e um botijão de gás de 13 kg. De acordo com o representante da vítima foi dada a falta de mais duas torneiras. Em juízo, confirmou a versão apresentada em solo policial.

A testemunha e policial militar GLAUBER QUINTANILHA SILVA na delegacia prestou depoimento semelhante ao de seu colega. Em juízo, confirmou a versão apresentada em solo policial.

Em seu interrogatório policial, o réu ALANI ROBERTO GONÇALVES DA SILVA, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Em juízo, confessou a prática do delito. Afirmou que o portão estava aberto, tendo adentrado a residência e subtraído um botijão de gás, algumas torneiras do imóvel e ferramentas que estavam no fundo da residência.

Observando o conjunto probatório produzido, nota-se que a autoria e a materialidade estão bem demonstradas.

Com efeito, os relatos das testemunhas foram uníssonos tanto em solo policial quanto em juízo, ambos indicando que o acusado, mediante rompimento de obstáculo, durante o repouso noturno, foi localizado no interior da residência indicada na inicial, em posse de diversos objetos tais como alicate, torneira e outros.

Nesse particular, observo que o réu apresenta versão divorciada do conjunto probatório, tendo em vista que alega que o portão da residência estaria aberto, o que é refutado pela prova testemunhal, uma vez que foi preciso esperar o possuidor da chave chegar ao local para que os policiais ingressassem e detivessem o réu, que já havia subtraído objetos da residência.

A qualificadora do rompimento de obstáculo restou devidamente caracterizada a partir dos relatos dos policiais que atenderam a ocorrência, ambos indicando que havia danos no acabamento das telhas do imóvel, bem como em um vidro da porta da cozinha.

Assim, de rigor a incidência da qualificadora prevista no §4º, inciso I, do artigo 155 do Código Penal.

No mesmo sentido, deve incidir a causa de aumento do repouso noturno.

A este respeito, sendo o crime cometido durante a noite caracteriza-se a causa de aumento, pouco importando a comprovação de a vítima estar acordada ou em local público, “o repouso noturno não é aplicado apenas em residência, quando a vítima estaria efetivamente repousando. Para a incidência da causa especial de aumento de pena é suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos. Agravo regimental improvido” (STJ, Ag Rg no Habeas Corpus 549703/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Julgado em 26.05.2020, Dje. 04.06.2020).

Ressalte-se que a mencionada majorante é plenamente cabível mesmo em se tratando de furto qualificado, inexistindo qualquer incompatibilidade.

É certo que são circunstâncias diversas, as quais incidem em momentos diferentes da

aplicação da pena.

Cito precedente das Cortes Superiores neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. (...) II - Numa graduação do injusto, é mais reprovável o delito de furto cometido, como in casu, mediante escalada e durante o repouso noturno (ocasião em que o bem jurídico tutelado tem menor vigilância por parte do dono ou possuidor) do que cometido no período diurno. Desta forma, em uma análise em concreto acerca da compatibilidade dos institutos, a norma estabelecida no § 4º e a do § 1º do art. 155 do CP são compatíveis entre si. Precedentes. Recurso especial provido para reconhecer a incidência da causa de aumento do repouso noturno no crime de furto qualificado. (STJ. REsp 1624292/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2017).

EMENTA Habeas corpus. Penal. Tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4º, I, c/c o art. 14, II). Condenação. Incidência da majorante do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º) nas formas qualificadas do crime de furto (CP, art. 155, § 4º). Admissibilidade. Inexistência de vedação legal e de contradição lógica que possa obstar a convivência harmônica dos dois institutos quando perfeitamente compatíveis com a situação fática. Entendimento doutrinário e jurisprudencial. Ordem denegada. 1. Não convence a tese de que a majorante do repouso noturno seria incompatível com a forma qualificada do furto, a considerar, para tanto, que sua inserção pelo legislador antes das qualificadoras (critério topográfico) teria sido feita com intenção de não submetê-la às modalidades qualificadas do tipo penal incriminador. 2. Se assim fosse, também estaria obstado, pela concepção topográfica do Código Penal, o reconhecimento do instituto do privilégio (CP, art. 155, § 2º) no furto qualificado (CP, art. 155, § 4º) -, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a compatibilidade desses dois institutos. 3. Inexistindo vedação legal e contradição lógica, nada obsta a convivência harmônica entre a causa de aumento de pena do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º) e as qualificadoras do furto (CP, art. 155, § 4º) quando perfeitamente compatíveis com a situação fática. 4. Ordem denegada. (STF. HC 130952, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 17-02-2017 PUBLIC 20-02-2017).

Destaco, ainda, recente precedente do E. TJSP:

APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Praticado durante repouso noturno. Sentença condenatória. Defesa pretende a fixação das basilares no mínimo, o afastamento da majorante do repouso noturno e a atenuação do regime prisional. Parcial razão. Materialidade e autoria bem demonstradas. Condenação lastreada em seguro e farto arcabouço probatório. Réus confessos. Qualificadora devidamente comprovada. Causa de aumento prevista no artigo 155, § 1º, do Código Penal, aplica-se ao caso vertente. Dosimetria comporta reparos. Cabível a fixação das basilares acima do mínimo, pelos maus antecedentes. No entanto, faz-se necessário reduzir a fração de aumento para 1/6 (um sexto). Na segunda etapa, a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência permanece inalterada à míngua de recurso ministerial. Inteligência do artigo 67 do Código Penal. Regime inicial fechado adequado às peculiaridades dos autos, sobretudo considerando-se a biografia penal dos réus. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1523060-59.2019.8.26.0228; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/08/2020; Data de Registro: 24/08/2020).

Portanto, diante das provas produzidas sob o crivo do contraditório, indiscutível a responsabilidade penal do réu, nos termos acima expostos, ante a não aplicação de causas de exclusão da tipicidade ou da culpabilidade.

Apurada a responsabilidade, passo a fixar a pena atendendo ao método trifásico da dosimetria.

Na primeira fase, nos termos do artigo 59 do Código Penal, utilizo uma das reincidências como acusado (fls. 133/135) como elemento para elevar a pena-base em 1/6, resultando em 02 anos e 04 meses de reclusão, além de 11 dias-multa.

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência (fls. 133/135) com a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual mantenho a pena fixada na fase anterior.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do repouso noturno, de modo que elevo a pena em 1/3, resultando em 02 anos e 04 meses de reclusão, além de 11 dias-multa. Diante da ausência de elementos que indiquem as condições econômicas do réu, fixo cada dia-multa no mínimo legal.

Nos termos do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, para o cumprimento da reprimenda, com base no artigo 33, §3º, do Código Penal, fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena tendo em vista que o acusado é reincidente e possui conduta voltada para a prática de crimes, sendo necessário uma reprimenda mais severa.

Ausentes os requisitos previstos no artigo 44, inciso III, do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade. Pelas mesmas razões, deixo de aplicar o benefício previsto no artigo 77 do Código Penal.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR o réu ALANI ROBERTO GONÇALVES DA SILVA, à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial FECHADO, além de 11 dias-multa, fixados no mínimo legal, pela prática do delito previsto no artigo 155, §1º e § 4º, inciso I, do Código Penal.

Tendo em vista que a situação que ensejou a concessão da liberdade provisória permanece inalterada, CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Deixo de estabelecer valor mínimo para a reparação do prejuízo causado à vítima, conforme preceitua o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em razão da insuficiência de parâmetros para determiná-lo e por considerar que o objeto do crime foi restituído.

Após o trânsito em julgado:

I) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da CRFB/88, bem como IIRGD.

II) Expeça-se mandado de prisão e, após o respectivo cumprimento, guia de recolhimento, encaminhando-se ao Juízo da Execução, com as peças necessárias.

III) Tendo em vista a aplicação de pena de multa, feito eventual abatimento em caso de fiança recolhida (art. 479 das NSCGJ), expeça-se certidão de sentença do valor remanescente, de acordo com o modelo próprio do Sistema SAJ - Categoria 2 (Certidões), Modelo 505791, e abra-se vista ao Ministério Público, arquivando-se após os autos, com as anotações de praxe.

Custas ex lege.

Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de praxe.

P.I.C

Caraguatatuba, 14 de dezembro de 2022.

JÚLIO DA SILVA BRANCHINI

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA